

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5257/2534

ธนาคาร กรุงเทพ พาณิชย์ การ จำกัด

โจทก์

ผู้ซื้อ ทรัพย์

โจทก์

นาย สมคิด เจริญสุขธา

โจทก์

นาย วิรัช สุนทร สิงห์ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296

เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ทำการขายทอดตลาดที่ดินจำนองทั้งสามแปลงโดย
ปลอดจำนองให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2530และผู้ซื้อได้ชำระ
ราคาครบถ้วนแล้ว ต่อมาศาลแพ่งได้มีหนังสือถึงเจ้าพนักงานที่ดินให้จดทะเบียน
ระงับจำนองและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งสามแปลงให้ผู้ซื้อ และโจทก์ได้รับเงินสุทธิ
จากการขายทอดตลาดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2530 ดังนี้ ถือได้ว่าการบังคับคดีได้
เสร็จลงแล้ว การที่จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้ยกเลิกการขายทอดตลาดเมื่อวันที่ 1
มิถุนายน 2531 จึงเป็นการยื่นคำร้องคัดค้านการขายทอดตลาดหลังจากการขายทอด
ตลาดเสร็จสิ้นลงแล้วถึง 9 เดือน คำร้อง ของ จำเลยที่ 2 จึงไม่ชอบด้วย
ป.วิ.พ.มาตรา 296 วรรคสอง ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิขอให้ยกเลิกการขายทอดตลาด.

โจทก์และจำเลยทั้งสองทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาลและศาล
ได้พิพากษาไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ต่อมาจำเลยผิดนัดไม่ชำระหนี้

ตามคำพิพากษา เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงได้ยึดที่ดินทั้งสามแปลงของจำเลยที่ 2 ที่ได้จดทะเบียนจำนองประกันหนี้ไว้แก่โจทก์ และดำเนินการขายทอดตลาดปลดจำนองเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2530 จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2531 ว่า การขายทอดตลาดไม่ชอบเพราะไม่ได้ส่งประกาศขายทอดตลาดไปให้จำเลยที่ 2 ทราบตามระเบียบของกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2522 และราคาที่ขายต่ำกว่าราคาท้องตลาด ขอให้ยกเลิกการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี

โจทก์และนายสมคิด เจริญสุธา ผู้ซื้อทรัพย์สินได้จากการขายทอดตลาดยื่นคำคัดค้านว่า การขายทอดตลาดได้ดำเนินการไปโดยสุจริตไม่มีเหตุอันสมควรจะต้องยกเลิกและผู้ซื้อทรัพย์สินได้ขายทรัพย์สินให้บุคคลภายนอกไปแล้ว และเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ทำหนังสือรายงานต่อศาลว่าการขายทอดตลาดครั้งพิพาทเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2530 ที่จำเลยที่ 2 ร้องว่าขายโดยไม่ชอบนั้น เป็นการขายทอดตลาดครั้งที่สามของการขายทอดตลาดที่ดินทั้งสามแปลงของจำเลยที่ 2 การขายทอดตลาดสองครั้งแรกผู้แทนโจทก์แถลงขอให้งดการขายเนื่องจากจำเลยผ่อนชำระหนี้ภายนอกให้แก่โจทก์ และได้ส่งประกาศการขายทอดตลาดครั้งพิพาทไปให้จำเลยที่ 2 โดยวิธีปิดหมาย การขายทอดตลาดเสร็จสิ้นแล้ว จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องเกินกำหนดตามกฎหมาย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดที่ดินสามแปลงของจำเลยที่ 2 ซึ่งได้จดทะเบียนจำนองเป็นประกันหนี้ไว้แก่โจทก์ในการบังคับคดีเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาดที่ดินทั้งสามแปลงสามครั้ง ครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2528 และครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2529 ผู้แทนโจทก์แถลงว่าจำเลยผ่อนชำระหนี้ภายนอกให้แก่โจทก์ ขอให้งดการขายทอดตลาดไว้ ต่อมาโจทก์ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดที่ดินทั้งสามแปลงเป็นครั้งที่สาม เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดโดยปลอดจำนองเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2530

พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 2 มีสิทธิร้องขอให้ยกเลิกการขายทอดตลาดหรือไม่ เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 306 เมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งคำสั่งศาลและวันขายทอดตลาดให้ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีทราบและตามมาตรา 296 วรรคสอง ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 ลักษณะ 2 ว่าด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบุคคลอื่นซึ่งมีส่วนได้เสียในการบังคับคดี ซึ่งต้องเสียหายโดยการฝ่าฝืนนั้น อาจยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลไม่ว่าเวลาใด ๆ ก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลง แต่ต้องไม่ช้ากว่าแปดวันนับแต่ทราบการฝ่าฝืนนั้น โดยขอให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกการขายทอดตลาดได้ ข้อเท็จจริงคดีนี้ปรากฏตามรายงานของเจ้าพนักงานบังคับคดี ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2530 ว่าในวันที่ 14 สิงหาคม 2530 ได้ทำการขายทอดตลาดที่ดินจำนองทั้งสามแปลงโดยปลอดจำนองให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุด คือแปลงที่ 1 และ 2 ขายให้นายสมคิดเชิงสุทธา ราคา 181,000 บาท และ 126,000 บาท ตามลำดับ แปลงที่ 3 ขายให้นายประสิทธิ์ จงอัสตัญญกุล และนายบุญส่ง เห็นสกุล ราคา 148,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าเจ้าพนักงานประเมินทุกแปลง ผู้ซื้อได้ชำระราคาครบถ้วนแล้ว ตาม

หนังสือกรมบังคับคดีลงวันที่ 1 กันยายน 2530 และวันที่ 8 กันยายน 2530 และศาล
แพ่งได้มีหนังสือลงวันที่ 4 กันยายน 2530 และ 11 กันยายน 2530 ถึงเจ้าพนักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง ให้จดทะเบียนรับจำนองและโอนกรรมสิทธิ์
ที่ดินทั้งสามแปลงให้ผู้ซื้อ ธนาคารกรุงเทพ พาณิชยกรรม จำกัด โจทก์ได้รับเงินสุทธิ
จากการขายทอดตลาดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2530 ตามใบเสร็จรับเงินลงวันที่ 26
พฤศจิกายน 2530 แล้ว ดังนั้นถือได้ว่าการบังคับคดีได้เสร็จลงแล้ว การที่จำเลยที่ 2
ยื่นคำร้องขอให้ยกเลิกการขายทอดตลาดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2531 จึงเป็นการยื่น
คำร้องคัดค้านการขายทอดตลาดหลังจากการขายทอดตลาดเสร็จสิ้นลงแล้วถึง 9
เดือน คำร้องของจำเลยที่ 2 จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 296 วรรคสอง เพราะได้ยื่นภายหลังจากการบังคับคดีได้เสร็จลงแล้ว ผู้ร้อง
ไม่มีสิทธิขอให้ยกเลิกการขายทอดตลาดได้ คดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาของจำเลยที่ 2
ว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ส่งประกาศการขายทอดตลาดที่ดินทั้งสามแปลงครั้งที่
พิพากษาให้จำเลยที่ 2 โดยชอบหรือไม่ และราคาที่ขายต่ำกว่าราคาท้องตลาดหรือไม่อีก
ต่อไป..."

พิพากษายืน.

(บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น